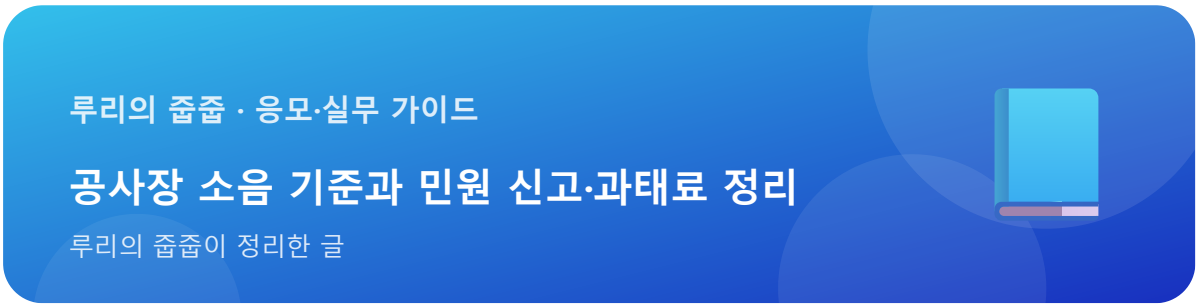


공사장 소음 기준과 민원 신고·과태료 정리

루리

공사장 생활소음은 소음·진동관리법 시행규칙 별표 8이 지역·시간대별 기준을 정하고, 초과하면 시·군·구가 조치명령을 내리거나 과태료를 부과할 수 있어요.

공사장 생활소음은 소음·진동관리법 시행규칙 별표 8이 지역·시간대별 기준을 정하고, 초과하면 시·군·구가 조치명령을 내리거나 과태료를 부과할 수 있어요.

국가법령정보센터의 소음·진동관리법과 시행규칙(2026-06-22 시행본)을 정리한 일반 설명이에요. 법령상 소관 부처 명칭이 「기후에너지환경부」로 표기돼 있어요. 측정 방법과 개별 사건 판단은 **공식 확인**하세요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

1 1. 공사장 소음 규제기준 (단위 dB(A))

대상 지역	아침·저녁 (05~07시, 18~22시)	주간 (07~18시)	야간 (22~05시)
주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구 등, 자연환경보전지역, 그 밖의 지역 학교·종합병원·공공도서관	60 이하	65 이하	50 이하
그 밖의 지역	65 이하	70 이하	50 이하

2 2. 보정 규칙

- 주간에 특정공사 사전신고 대상 기계·장비를 쓰는 작업이 1일 3시간 이하면 +10dB, 3시간 초과 6시간 이하면 +5dB를 기준치에 더해요.
- 발파소음은 주간에만 +10dB 보정이 있어요.
- 주거지역, 학교·종합병원·공공도서관 부지경계 50m 이내는 공휴일에만 -5dB 보정이 있어요.
- 공사장 진동은 주거지역 등 주간 65, 심야 60dB(V), 그 밖의 지역 주간 70, 심야 65dB(V)예요.

3 3. 특정공사 사전신고

- 별표 9 기계·장비(굴착기, 브레이커, 공기압축기 등)를 5일 이상 쓰는 공사 중 연면적 1천 제곱미터 이상 건축 등 일정 규모가 대상이에요(시행규칙 제21조).
- 신고자는 방음시설을 설치하고 저감대책을 세워야 해요(법 제22조).

4 4. 민원 신고 순서

- 소음 발생 시각, 위치, 공사 내용을 기록해요.
- 공사 현장 안내판의 연락처에 먼저 문의해요.
- 해결되지 않으면 관할 시·군·구청 환경 담당 부서에 신고해요. 국민신문고(epeople.go.kr)로도 접수할 수 있어요.
- 지자체가 현장 측정 후 규제기준 초과를 확인하면 법 제23조에 따라 작업시간 조정, 행위 분산·중지, 방음시설 설치 등을 명할 수 있어요.

5 5. 위반 시 제재

위반	제재
규제기준 초과(특정공사 대상 현장)	과태료 1차 60만 원, 2차 120만 원, 3차 이상 200만 원 (시행령 별표)
규제기준 초과(그 밖의 공사장)	1차 20만 원, 2차 60만 원, 3차 이상 100만 원
특정공사 신고 미이행	1차 100만 원, 2차 140만 원, 3차 이상 200만 원
방음시설 미설치·기준 미달, 저감대책 미시행	1차 100만 원, 2차 140만 원, 3차 이상 200만 원
조치명령(작업시간 조정 등) 위반	6개월 이하 징역 또는 500만 원 이하 벌금(법 제58조)
사용금지·공사중지 명령 위반	1년 이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금(법 제57조)

6 6. 가상 예시

H씨 주거지역 옆 공사장이 공휴일 오전에 작업한다면, 부지경계 50m 이내 등 조건에서 공휴일 -5dB 보정이 적용되는지, 사전신고 장비 사용 시간 보정이 있는지를 따져 지자체가 측정해 판단해요(가상).

7 흔한 실수

- 휴대폰 소음 앱 수치를 곧바로 법적 기준과 비교해요. 공식 측정법이 따로 있어요.
- 지역 구분(주거지역 등)을 확인하지 않고 신고해요.
- 증거 없이 구두로만 민원을 넣어요.

8 체크리스트

- 발생 일시와 위치를 기록했다
- 용도지역(주거 등)을 확인했다
- 공사 현장에 먼저 문의했다
- 관할 구청에 접수했다
- 접수 번호를 보관했다

9 용어 정리

- **생활소음**: 사업장과 공사장 등에서 생기는 소음 중 법이 규제하는 것이에요.
- **dB(A)**: 사람 귀에 맞춰 보정한 소음 단위예요.
- **특정공사**: 사전신고 대상 기계·장비를 쓰는 일정 규모 이상 공사예요.

10 자주 묻는 질문

Q. 야간 공사는 무조건 불법인가요?

A. 야간 기준이 50dB(A) 이하로 엄격하지만 일률적 금지 여부는 **공식 확인**하세요.

Q. 아파트 층간소음과 같은가요?

A. 다른 제도예요. 이 글은 공사장 소음만 다뤄요.

11 근거로 삼은 공식 출처

- 소음·진동관리법: https://www.law.go.kr/법령/소음 · 진동관리법 (https://www.law.go.kr/법령/소음 · 진동관리법)
- 소음·진동관리법 시행규칙(별표 8, 9): https://www.law.go.kr/법령/소음 · 진동관리법시행규칙 (https://www.law.go.kr/법령/소음 · 진동관리법시행규칙)
- 소음·진동관리법 시행령: https://www.law.go.kr/법령/소음 · 진동관리법시행령 (https://www.law.go.kr/법령/소음 · 진동관리법시행령)
- 국민신문고: https://www.epeople.go.kr (https://www.epeople.go.kr)
- 기후에너지환경부(구 환경부): https://www.me.go.kr (https://www.me.go.kr)

공유 공유하기 카카오톡 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

다른 고민 보기 · 루리에게 추천 상담 받기

12 마감 임박 공모전